

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
עופר כסיף

פ/1200/25

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – ייצוג הולם במוסדות אגודת הסטודנטים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 21א. 1. בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹, אחרי סעיף 20 יבוא :

"ייצוג הולם בקרב 20א. (א) בקרב העובדים באגודת סטודנטים, ובכל העובדים באגודת המשרות והתפקידים בכלל הדרגות והמקצועות, סטודנטים בכל מחלקה ובכל פרויקט, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של בני שני המינים ושל בני האוכלוסייה הערבית; לעניין סעיף זה, "האוכלוסייה הערבית" – לרבות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יעוגנו בתקנון אגודת הסטודנטים כהגדרתו בסעיף 21.

דברי הסבר

"עקרון השוויון הוא עקרון יסוד במשפט הישראלי. עקרון זה אינו מתמצה באיסור אפליה, אלא מטיל חובה לנקוט, במקרה הצורך, בפעולה אקטיבית להשגת שוויון מהותי. ההעדפה המתקנת אינה חריג לעקרון השוויון, אלא נגזרת הכרחית ממנו ואחת הערובות המרכזיות להגשמתו..." – אלה היו דברי הפתיחה של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין ייצוג הולם למגזרים מסוימים (הנחיה מס' 1.1503). הנחיה לפיה בעת קביעת מינויים בשירות הציבורי יש לפעול למען קיום עקרון הייצוג ההולם. לשם יישום עקרון הייצוג ההולם, התפתחה ברבות השנים מגמה של תיקוני חקיקה שנועדה לשפר את המצב הקיים בכל הנוגע לייצוגן של קבוצות מסוימות (נשים, אנשים עם מוגבלות, בני האוכלוסייה הערבית), בקרב עובדי שירות המדינה בכל הדרגות ובכל המשרות. זהו נדבך נוסף וחיוני במגמה המסתמנת בשנים האחרונות לפיה המחוקק והרשויות רואים חובה לפעול באופן יזום לשינוי המצב בו בני קבוצות אלו אינם מצליחים להתקבל לשירות המדינה או להתקדם לדרגות בכירות, או לשניהם כאחד,

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

וזאת בין על רקע הפליה היסטורית ומתמשכת של בני קבוצות אלה, גישות סטריאוטיפיות וחסמים אחרים להשתלבות שוויונית בשוק התעסוקה ובגופים מקבלי החלטות.

הצעת חוק זו נועדה להבטיח את ייצוגם של הסטודנטים הערבים במערך התפקידים שארגוני הסטודנטים מקצים לניהול התקין של הארגון המייצג של הסטודנטים. החשיבות בייצוג ההולם בארגוני הסטודנטים נובעת בין היתר, מן הצורך בכך שבדרג הניהולי של הארגון יבואו לידי ביטוי צורכיהן הייחודיים של כל הקבוצות, וכן למען הנחלת ערכים פלורליסטיים בארגון באופן שיביא לייצוגם של כלל הסטודנטים. ארגוני הסטודנטים הם מעין רשות נבחרת המקצה את המשאבים של הסטודנטים כדי לקדם את האינטרסים שלהם, ומכאן מוטלת החובה על המחוקק להתייחס לארגוני הסטודנטים כרשות ציבורית המחויבת לעקרון הייצוג ההולם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)